

وزارة المالية
المديرية العامة للميزانية
المديرية الجهوية للميزانية بشار
الرقابة المالية لدى بلدية العبادلة

كيفية إعتداد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف

في إطار تطبيق النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن
من تعليمات ومراسلات جاءت لتشرح بعض الحالات

من إعداد موظفي الرقابة المالية لدى بلدية العبادلة
مارس 2018

كيفية اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف

القاعدة العامة:

- إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تأتي بعد الترسيم، وتحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
- أما بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 02 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 بنسبة 0.70 % أو 1.40 % عن كل سنة خدمة فعلية، على حسب الحالة إن كان يعمل في قطاع النشاطات الأخرى غير المؤسسات والإدارات العمومية تتم بالنسبة للعون المتعاقد بنسبة 0.70 % عن كل سنة في حدود 60 % من الراتب الأساسي للعون المتعاقد. (المراسلة رقم 2498 المؤرخة في 02 نوفمبر 2017 عن مصالح الوظيفة العمومية بولاية عنابة).
- تاريخ سريان تعويض الخبرة المهنية يكون ابتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار أو المقرر.

الوثائق الثبوتية التي ينبغي تقديمها للاستفادة من هذه الخبرة

- 1- بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم الإثبات بتقديم العقد الأصلي وشهادة أو شهادات العمل في حالة تعدد الجهات المستخدمة (تسلم من قبل مسؤول مصلحة مستخدم الإدارة).
 - 2- بالنسبة للعسكريين: يتم الإثبات بتقديم شهادة عمل مسلمة من قبل مصالح الجيش الوطني الشعبي و ينبغي أن تبين الشهادة أن المعني لم يستفد من منحة عسكرية.
 - 3- بالنسبة للذين مارسوا وظائف في المؤسسات والإدارات العمومية يتم بتقديم شهادة عمل مسلمة من قبل المسؤول عن المستخدمين.
 - 4- بالنسبة للذين كانوا يزاولون نشاطهم في القطاع الخاص: لا يعتمد بشهادات العمل إلا بعد المصادقة عليها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المنخرط فيه المعني.
- وهذا طبقا للمنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.

الرتبة الحالية	القطاع الذي كان يعمل به المعني (موظف أو متعاقد)	كيفية اعتماد الأقدمية المكتسبة قبل توظيفه	السند القانوني	طريقة الحساب
موظف	موظف في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية	يستفيد المعني من احتساب المدة كاملة إذا كان العون يستوفي شرط المؤهل القانوني المطلوب للالتحاق بالمنصب المشغول حالياً. (أي ابتداءً من تاريخ حصوله على الشهادة)	المراسلة رقم 1484 المؤرخة في 06 نوفمبر 2013 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية.	المدة الكاملة تقسم على ثلاث سنوات ونصف لتستعمل للترقية في الدرجة. (أي على أساس المدة القصوى)
		يستفيد المعني من احتساب نصف المدة إذا كان العون لا يستوفي شرط المؤهل القانوني المطلوب للالتحاق بالمنصب المشغول حالياً.		أي تقسم المدة على اثنين (2/1) وتحتسب على أساس المدة القصوى للترقية في الدرجة.
	موظف أو متعاقد في قطاع النشاطات الأخرى	تعتمد المدة بالنصف	المراسلة رقم 1484 المؤرخة في 08 فبراير 2017 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية.	تعتمد المدة بالنصف (2/1) للترقية في الدرجة.
	في المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني في صفوف الجيش	تحتسب المدة كاملة في حالة استفاء شرط المؤهل القانوني للمنصب المشغول حالياً	المراسلة رقم 1484 المؤرخة في 08 فبراير 2017 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية.	تعتمد المدة كاملة للترقية في الدرجة على أساس دوما المدة القصوى.
	كأعوان خارج صفوف الجيش في مؤسسات عسكرية ذات طابع إداري - علمي - تكنولوجي تابع لوزارة الدفاع	- تحتسب المدة كاملة في حال استفاء شرط المؤهل القانوني للالتحاق بالمنصب المشغول. - تحتسب بنصف المدة في حالة عدم استفاء شرط المؤهل القانوني. - شريطة أن لا تكون الأقدمية قد اعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري.		تحتسب المدة بالنصف في حالة عدم الإستفاء لشرط المؤهل وتترجم للدرجات. أما إذا استوفى المعني شرط المؤهل أي الشهادة تحتسب فترة الخدمة كاملة ليرتب المعني على أساس المدة القصوى في الدرجات.

الرتبة الحالية	القطاع الذي كان يعمل به المعني (موظف أو متعاقد)	كيفية اعتماد الأقدمية المكتسبة قبل توظيفه	السند القانوني	طريقة الحساب
موظف	كأعوان خارج صفوف الجيش في مؤسسات عسكرية ذات طابع صناعي - اقتصادي تابع لوزارة الدفاع	تحتسب المدة بالنصف في كل الحالات سواء بمؤهل أو من دونه . شريطة كذلك أن لا تكون الأقدمية قد اعتمدت بعنوان التقاعد .	المراسلة رقم 1484 المؤرخة في 08 فبراير 2017 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية .	نصف المدة وما يقابله من ترتيب في الدرجات . (على أساس المدة القصوى)
	يمارس عمله في القطاع الخاص	ينبغي تقديم شهادات العمل مصادق عليها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المنخرط فيه .	المراسلة رقم 1484 المؤرخة في 08 فبراير 2017 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية .	تعتمد بالنصف
	متعاقد بالتوقيت الجزئي في المؤسسات أو الإدارات العمومية بعد 2008/01/01	تحتسب المدة كاملة إذا ما استوفى المعني شرط المؤهل القانوني المطلوب للالتحاق بالسلك المشغول وتعتمد فترة الخدمة كاملة . أما إذا لم يستوفى العون شرط المؤهل القانوني تعتمد فترة الخدمة بالنصف .	المنشور رقم 4589 المؤرخ في 29 ماي 1988 .	تستعمل المدة في كلتا الحالتين للترقية في الدرجة ، في حالة استفاء الشرط المدة كاملة للترقية في الدرجة ، وإذا لم يستوفى تأخذ نصف المدة لتترجم كدرجات على أساس المدة القصوى .
	مارس عمل في إطار مهنة حرة	لا تعتمد هذه الفترة	المراسلة رقم 10630 المؤرخة في 27 جويلية 2015 من مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية .	اعتماد الأقدمية يتم في حالة النشاط المأجور وعليه فإن فترة نشاط في مهنة حرة تعتبر كنشاط غير مأجور .
	كمستخلف في قطاع التربية	يمكن اعتمادها كذلك على حسب تاريخ حصول المعني على المؤهل القانوني للمنصب المشغول : - تحتسب المدة كاملة إذا استوفى المعني شرط المؤهل القانوني . - تحتسب المدة بالنصف إذا لم يستوفى المعني شرط المؤهل القانوني المطلوب .	المراسلة رقم 558 المؤرخة في 28 مارس 2012 عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية .	تحتسب المدة في كلتا الحالتين للترقية في الدرجة أما باحتساب <u>المدة كاملة</u> في حالة استفاء شرط <u>الشهادة أو بالنصف</u> في حالة العكس .

الرتبة الحالية	القطاع الذي كان يعمل به المعني (موظف أو متعاقد)	كيفية اعتماد الأقدمية المكتسبة قبل توظيفه	السند القانوني	طريقة الحساب
موظف	موظف في المؤسسات الوطنية المستقلة التي حولت من مؤسسات إلى شركات ذات أسهم بموجب القانون 01.88	لا تعتمد التنظيم المعمول به، يمنع الأخذ في الاحتساب النشاط المهني الممارس على مستوى المؤسسات المحولة إلى شركات ذات أسهم. طبقا للتعليمات الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 ديسمبر 1994 (الميزانية والوظيفة العمومية) المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94.133 المؤرخ في 05 جوان 1994، حيث الغى المؤسسات المحولة إلى شركات تجارية خاضعة للقانون العام.	المراسلة رقم 1972 المؤرخة في 08 أبريل 2015 المديرية العامة للميزانية.	لا تعتمد .
	كعون متعاقد بالتوقيت الجزئي في المؤسسات والإدارات العمومية قبل 2007/12/31	لا تعتمد	المراسلة رقم 1720 المؤرخة في 23 فبراير 2013 عن المديرية العامة للووظيفة العمومية موجهة إلى السيد ربيعي محمد رضا (باتنت). والمراسلة رقم 6882 المؤرخة في 03 أوت 2016.	لا تعتمد
	كعون متعاقد أو مؤقت في قطاع النشاطات الأخرى غير تلك التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية	تعتمد الأقدمية بنصفها وتستعمل لترقية المعني في الدرجات.	المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.	½ نصف المدة يستعمل للترقية في الدرجات.
	في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني	لا يمكن اعتمادها . لأن الخبرة المهنية المكتسبة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لا تعد عقود عمل	المراسلة رقم 20116 المؤرخة في 06 نوفمبر 2013 عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية موجهة إلى مدير متحف باردو الجزائر.	لا تعتمد
	في إطار عقود ما قبل التشغيل	لا يمكن اعتمادها . لأن الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل تعتبر عقود عمل أولية	المراسلة رقم 2731 في 2010 الموجهة إلى رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من المديرية العامة للوظيفة العمومية.	لا تعتمد

الرتبة الحالية	القطاع الذي كان يعمل به المعني (موظف أو متعاقد)	كيفية اعتماد الأقدمية المكتسبة قبل توظيفه	السند القانوني	طريقة الحساب
موظف	بصفة متعاقد في رتبة أدنى من الرتبة التي يشغلها حاليا	إذا لم يستوفى الموظف المعني شرط المؤهل القانوني المطلوب للالتحاق بالسلك المشغول تحتسب الخدمة بالنصف. أما إذا كان حائزا على الشهادة المطلوبة للمنصب المشغول حاليا أثناء شغله للرتبة الأدنى، تحتسب الفترة كاملة ابتداء من تاريخ حصوله على الشهادة	المراسلة رقم 20116 المؤرخة في 06 نوفمبر 2013 عن المديرية العامة للتوظيف العمومية موجهة إلى السيد مدير متحف باردو ولاية الجزائر.	تحتسب المدة بالنصف في حالة عدم الإستفاء لشرط المؤهل و تترجم للدرجات. أما إذا استوفى المعني شرط المؤهل أي الشهادة تحتسب فترة الخدمة كاملة ليرتب المعني على أساس المدة القصوى في الدرجات.
متعاقد	عون متعاقد بالتوقيت الجزئي في المؤسسات والإدارات العمومية بعد 2008/01/01	يحتفظ المعني سواء وظف من جديد أو تم تكييف عقد عمله من الجزئي إلى الكامل، بمبلغ تعويض الخبرة المهنية المكتسبة خلال عمله بالتوقيت الجزئي ويضاف إلى عناصر الراتب الأخرى (في شكل مبلغ ثابت)	المراسلة رقم 10630 المؤرخة في 27 جويلية 2015 عن مصالح المديرية العامة للتوظيف العمومية .	1.40 % لكل سنة خدمة.
	كعون متعاقد يعمل بالساعة في مؤسسات عمومية أو أي قطاع نشاط آخر بعد 2008/01/01 ولا تتوفر فيه شروط الالتحاق بالمنصب المشغول حاليا	إذا كان العون لا تتوفر فيه شروط الالتحاق بالمنصب المشغول حاليا، يحسب تعويض الخبرة المهنية بنسبة 0.70 % عن كل بالرجوع إلى الرقم الاستدلالي للقسم للمنصب المشغول (الرقم الاستدلالي المعتمد كأساس لحساب المرتب الأساسي .	المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989	أي 0.70 % عن كل سنة من الراتب الأساسي للمنصب المشغول.

خلاصة عامة:

1 تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للموظفين :

❖ بخصوص الأقدمية التي اكتسبها الموظف في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية كعون متعاقد تحتسب كآآتي:

✓ إذا ما استوفى العون شرط المؤهل القانوني المطلوب لالتهاق بالمنصب المشغول، تعتمد فترة الخدمة كاملة، وتستعمل للترقية في الدرجات.

✓ أما إذا لم يستوفى العون شرط المؤهل القانوني المطلوب للالتهاق بالمنصب المشغول، تعتمد فترة الخدمة بنصفها، وتستعمل للترقية في الدرجات.

❖ بخصوص الأقدمية التي اكتسبها الموظف في قطاع النشاطات الأخرى غير المؤسسات والإدارات العمومية كعامل تحتسب كآآتي:

✓ مباشرة تحتسب الأقدمية بالنصف.

❖ بخصوص الأقدمية التي اكتسبها الموظف في صفوف الجيش الوطني الشعبي تحتسب كآآتي:

✓ إذا كان يعمل في مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الوطني في صفوف الجيش، تحتسب كاملة في حالة استيفاء شرط المؤهل القانوني للمنصب المشغول حالياً،

والعكس في حالة عدم استيفاء هذا الشرط تعتمد بالنصف.

✓ إذا كان يعمل خارج صفوف الجيش في مؤسسات عسكرية ذات طابع إداري - علمي - تكنولوجي تابعة لوزارة الدفاع، تحتسب المدة كاملة في حالة

استيفاء المؤهل القانوني، و بالنصف إذا لم يستوفى هذا الشرط.

✓ أما إذا كان المعني يعمل كعون خارج صفوف الجيش في مؤسسات عسكرية ذات طابع صناعي - اقتصادي تابع لوزارة الدفاع، تحتسب المدة بالنصف في

كل الحالات.

❖ بخصوص الأقدمية التي اكتسبها الموظف في المؤسسات و الإدارات العمومية بصفته موظف قدم استقالته تحتسب كالآتي:

✓ إذا ما استوفى الموظف شرط المؤهل القانوني المطلوب لالتهاق بالمنصب المشغول، تعتمد فترة الخدمة كاملة، وتستعمل للترقية في الدرجات.

✓ أما إذا لم يستوفى هذا الموظف شرط المؤهل القانوني المطلوب لالتهاق بالمنصب المشغول، تعتمد فترة الخدمة بنصفها، وتستعمل للترقية في الدرجات.

ملاحظة هامة: يخول القانون طلب اعتماد الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف مباشرة بعد ترسيمه، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وفي الأخير، نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعداد هذه الجداول التلخيصية و التي من شأنها أن تسهل عملية الرقابة و تمكن كذا لك الموظف من معرفة حقوقه وكيفية احتساب الأقدمية التي اكتسبها قبل توظيفه، في مختلف القطاعات.

أي إثراء أو تصويب نحن في خدمتكم على البريد الإلكتروني: drbinsp@gmail.com